

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0097399-20.2016.8.26.0050**  
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **RODOLFO FEITOSA DE PAULA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tamara Priscila Tocci****Vistos.**

**RODOLFO FEITOSA DE PAULA**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 18 de novembro de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Arroio São Nicolau, altura do nº 05, nesta cidade e comarca da Capital, tinha em depósito e guardava para fins de mercancia, 3.700 porções de cocaína, na forma de *crack*, com peso líquido de 858g, 1.639 trouxinhas de maconha, com peso líquido de 2.530g, e 1.816 *ependorfs* contendo cocaína, com peso líquido de 1.980g, substâncias estas entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Inquérito Policial foi encartado nos autos às fls. 03/49.

O réu foi notificado (f. 163), nos termos do artigo 55, "caput", da lei 11.343/06 e, por seu advogado, apresentou defesa preliminar (fls. 145/146).

A denúncia foi recebida (fls. 147/148), sendo o réu citado.

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. O julgamento foi convertido em diligência com determinação de expedição de ofício ao CDP de Mauá, com o fim de se identificar o verdadeiro endereço do réu.

Vinda dos ofício às f. 213/220, sem qualquer informação relevante quanto ao


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

endereço do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais.

O Digníssimo Representante do Ministério Público por alegações finais orais pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa às f.232/238 requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal em regime mais brando.

É o relatório.

**Fundamento e decidido.**

Imputa-se ao réu a prática do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está positivada pelo auto de prisão em flagrante (f. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 138/140), bem como pela prova oral colhida em Juízo. Por outro lado, não remanesce dúvida sobre a autoria.

Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito. Na lição de De Plácido e Silva:

**“Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo** (Vocabulário Jurídico, De Plácido e



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é **claro**, o que é **evidente** ou **patente**. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Mirabete preleciona que:

**“A palavra 'flagrante' é derivada do latim, *flagrare* (queimar) e *flagrans, flagrantis* (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria”** (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que este evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Interrogado em Juízo o réu negou a prática delitiva e afirmou que havia montado os móveis de uma amiga da família no local, dois dias antes dos fatos; e que na referida data foi receber o dinheiro dos móveis, ocasião em que foi abordado. Que, a porta da casa em que encontradas as drogas estava aberta e que ele não morava lá. Que, não havia chaves da casa com ele. Que, não conhecia os policiais civis que o prenderam.

Em que pese o direito de autodefesa do réu, a sua versão não encontra amparo nos autos.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Os policiais civis ouvidos em juízo afirmaram que havia um inquérito policial em tramite com diversas escutas telefônicas, e através deste foram feitas várias prisões de outras pessoas, sendo que através destas e escutas é que se tomou conhecimento que nesta rua indicada haveria outro centro de distribuição de drogas. Que, foram levantados outros individuos através dos manuscritos das interceptações, os quais teriam "delatado" um individuo que estaria traficando no local, de nome Valentin. Que, estas informações vieram informalmente por outra equipe policial. Que, então foram até o local e passaram a fazer campana por cerca de uma hora, ocasião em que começaram a conversar com moradores do local, os quais indicaram a pessoa do réu. Que, então viram o réu entrar e sair do local e falar no celular e também outras pessoas entrar e sair. Que, então viram o réu mais uma vez sair e ficar ao lado do portão. Sempre sozinho. Que, então o abordaram e ele negou ser o tal de Valetin, identificando-se como Rodolfo. Que, ele disse que não morava no local, mas dentro do seu bolso foi encontrada uma chave, a qual abriu uma porta. Que, então o réu assumiu que morava lá com a esposa a qual estava trabalhando, e disse que havia droga do lado da cama, apontando a sacola. Que, foram apreendidos os entorpecentes descritos na denuncia, individualmente embalados dentro de uma sacola de papelão. Que, a casa estava habitada. Que, não conhecia o réu previamente. Que, não havia instrumentos para o consumo de entorpecente e que o réu não aparentava estar sob os efeitos de entorpecentes. Que, dentro da casa apenas foi encontrada a sacola com drogas e manuscritos que faziam referencia a outro individuo que já é mencionado no inquérito 96, que seria a pessoa que comanda o trafico de drogas em Santo André. Que, o réu confessou a traficância, dizendo que estava armazenando a droga para outra pessoa buscar.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal ( HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel . Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda:


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).**

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. A obtenção de outros testemunhos não é imprescindível, pois quando se trata de tráfico de entorpecentes normalmente as pessoas da vizinhança sentem medo ou simpatia pela figura do traficante, de modo que, sem outros meios de se comprovar o fato, confere-se valor aos depoimentos dos policiais (Código de Processo Penal, art. 203).

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça.

**Destaca-se que, em que pese o réu ter afirmado que não morava na residência em que encontrados os entorpecentes, certo é que tanto em seu interrogatório em sede policial de f.5 quanto na procuração de f.143 e declaração de pobreza de f. 144 o réu declarou espontaneamente que reside na Rua Arroio nº5, São Nicolau, endereço este referido na r. denuncia como sendo o local dos fatos, razão pela qual inverossímil a alegação do réu.**

Assim, há fortes indícios de que o réu estaria vendendo entorpecentes: quantidade e diversidade de drogas bem como a forma de como estavam acondicionadas, além do caderno contendo anotações diversas com referencia a outro individuo envolvido no tráfico. E nas palavras do renomado jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

**"indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória**, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado". (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Ressalto que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente **guardar ou trazer consigo os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros**, o que efetivamente ocorreu, uma vez que no interior da casa, ao lado da cama, havia uma sacola de papelão com os entorpecentes apreendidos. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012.

Por fim, o próprio réu disse que não conhecia os policiais civis que efetuaram sua prisão, razão pela qual não há como se supor que estes teriam a intenção de prejudicar injusta e aleatoriamente qualquer cidadão.

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Passo a dosar a pena em observância ao artigo 68, *caput*, do Código Penal, em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59 Código Penal e pelo artigo 42 da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.

Há que se reconhecer a maior nocividade do "crack" em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes.

Ademais, a diversidade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, 3.700 porções de cocaína, na forma de *crack*, com peso líquido de 858g, 1.639 trouxinhas de maconha, com peso líquido de 2.530g, e 1.816 *eppendorfs* contendo cocaína, com peso líquido de 1.980g, é imensamente expressiva (f.20).


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

No mais, o réu possui maus antecedentes em razão da condenação pelo processo nº 0029115-62.2013+826.0050 junto a 6ª Vara Criminal Central cujo final da execução da pena apenas ocorrerá em 27/06/2019 ( f. 124 e certidão juntada aos autos).

Na **primeira fase** da dosimetria da pena, depois de analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

Na **segunda fase** da dosimetria da pena, não incidem atenuantes. Entretanto, há a agravante da reincidência em relação ao processo nº 98197/2006, junto à 8ª Vara Criminal da Capital, com data fim da execução em 17/03/2015, e portanto, dentro do período depurador (f.123/124), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 1079 (mil e setenta e nove) dias-multa.

Na **terceira fase** da dosimetria da pena não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, de forma que torno a pena definitiva no mesmo patamar acima fixado.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 para o crime previsto no artigo 33, “caput”, considerando-se a reincidência e maus antecedentes do réu.

Ademais, a natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (f.20), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas também impede a concessão deste benefício, não havendo em se falar em *bis in idem* conforme entendimento jurisprudencial; e também porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa, como demonstrou o acervo probatório, não sendo aquela a primeira e única vez que estava a serviço do tráfico. Ora não é crível que estivesse em posse de tamanha quantidade de drogas se não fosse pessoa já envolvida no tráfico.

Também, não há como negar que ele adquiriu a droga de alguém com o intuito de comercializá-la; por sua vez, tal pessoa também adquiriu de outra e assim, sucessivamente,




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

formando uma cadeia de meliantes, que visam o lucro fácil, atacando a saúde pública e a organização familiar.

Algumas observações se fazem necessárias.

No que tange à pena de multa, cumpre estabelecer que não se vislumbra a sua inconstitucionalidade, pois ela é proporcional ao delito. Ressalte-se que o legislador infraconstitucional recrudescu tanto a pena privativa de liberdade quanto a de multa por entender que o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, equiparado ao crime hediondo, merece ser punido de maneira mais rigorosa, porque ataca diretamente a saúde pública. Não se olvide que o traficante, seja ele de que categoria for, com o comércio das substâncias entorpecentes, auferem lucros, muitas vezes assombrosos. Afinal, ele vive do comércio ilícito e não tem que arcar com o pagamento de tributos. Ingenuidade supor que não se trata de atividade rentável, pois do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes participam verdadeiras organizações criminosas, que atuam em forma de pirâmide, na qual traficantes como o réu operam na base, revendendo a droga ao consumidor final. Deste modo, o traficante não pode ser apenado como os demais criminosos. À vista disso, a pena de multa é aplicada também em escala, que vai do mínimo ao máximo cominado em lei.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o **fechado**, *ex vi* do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos do artigo 44, I e III, do Código Penal, seja porque o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o artigo 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no artigo 5º, inciso LI. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no artigo 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no artigo 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.2009).

Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (artigo 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, e verdadeira sensação de impunidade.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/03.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva do Estado, e o faço para: a) **CONDENAR** o réu **RODOLFO FEITOSA DE PAULA**, à pena de **10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena fechado, e ao pagamento de 1079 (mil e setenta e nove) dias-multa em seu valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06.**

Em homenagem ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, e por inexistir qualquer alteração fática das condições antes existentes quando da prisão do réu, **nego-lhe o direito de recorrer em liberdade** em relação a este processo, eis que assim respondeu ao longo do devido processo legal. **Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra detido. Oficie-se.**

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Deixo de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**29ª VARA CRIMINAL**
**AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso; 4) Autorizo a incineração dos entorpecentes nos termos legais. Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, *ex vi* do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; 5) Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI  
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**